

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 205 - 206/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสกล หอมชื่น

จำเลย

นายสกล หอมชื่น จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 32)

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339, 340 ตี, 371, 83, 91 ฯลฯ ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุ 16 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วขอหาร่วมกันชิงทรัพย์ 2 กรรมลงโทษจำคุกกรรมละ 7 ปี 6 เดือนรวมลงโทษจำคุก 15 ปี ขอหาผิดอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจำคุก 6 เดือนขอหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตเป็นความผิด 2 กรรมซึ่งเป็นกรรมเดียวกันกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 72 ทวิ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ให้จำคุกกรรมละ 1 ปี รวมเป็นจำคุกจำเลย 2 ปีรวมแล้วลงโทษจำคุก 17 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (สำนวนตอน 1 อันดับ 31)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง(สำนวนตอน 2 อันดับ 15 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 1 อันดับ 32)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งสองสำนวนโดยตีราคาประกัน
สำนวนละ 100,000 บาท (สำนวนตอน 2 อันดับ 1และสำนวนตอน 4 อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วมีคำสั่งยื่น
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วมีคำสั่งยื่น
ตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ